

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; Nghị định số 159/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ;

Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp nhận nguyên trạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đắk Nông (trước sắp xếp) về thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng tại Tờ trình số 02/TTr-BQLVQGTD ngày 07 tháng 01 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (cũ) ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT, NC (Th).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Trọng Yên



**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng

*(Kèm theo Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm đồng)*

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và chịu sự quản lý toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; có quyền, nghĩa vụ của chủ rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có kinh phí hoạt động và có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

3. Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng có chức năng bảo tồn và phục hồi tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và phát triển hệ sinh thái tự nhiên; bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn; tổ chức nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; cứu hộ, bảo tồn phát triển sinh vật; giáo dục môi trường và phát triển dịch vụ, du lịch; xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển Vườn quốc gia và cộng đồng địa phương; đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Điều 2. Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm

1. Quyền hạn

a) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của pháp luật.

b) Được hưởng lâm sản tăng thêm từ rừng do tự đầu tư vào rừng tự nhiên, rừng trồng là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

c) Sử dụng rừng phù hợp với thời hạn giao rừng, cho thuê rừng và thời hạn giao đất, cho thuê đất trồng rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp và pháp luật về đất đai.

d) Được cung ứng dịch vụ môi trường rừng và hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng.

đ) Được hướng dẫn về kỹ thuật và hỗ trợ khác theo quy định để bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học rừng; được hưởng lợi từ công trình hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng do Nhà nước đầu tư.

e) Được Nhà nước bồi thường giá trị rừng, tài sản do chủ rừng đầu tư, xây dựng hợp pháp tại thời điểm quyết định thu hồi rừng.

g) Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với chủ rừng phát triển rừng sản xuất khi bị thiệt hại do thiên tai.

h) Hợp tác, liên kết với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để bảo vệ và phát triển rừng.

i) Được hưởng chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng theo quy định tại của Luật Lâm nghiệp.

k) Khai thác lâm sản trong rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên, rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

l) Được cho thuê môi trường rừng; hợp tác, liên kết kinh doanh du lịch sinh thái; nghỉ dưỡng, giải trí trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng theo phương án quản lý rừng bền vững được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

m) Tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ, giảng dạy, thực tập, hợp tác quốc tế.

n) Được bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp khác.

2. Nghĩa vụ

a) Quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững theo Quy chế quản lý rừng, quy định của Luật Lâm nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

b) Thực hiện quy định về theo dõi diễn biến rừng.

c) Trả lại rừng khi Nhà nước thu hồi rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

d) Bảo tồn đa dạng sinh học.

đ) Phòng cháy và chữa cháy rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng.

e) Chấp hành sự quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

g) Lập và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững và thực hiện phương án đã được phê duyệt.

h) Hỗ trợ cộng đồng dân cư trong vùng đệm ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

i) Khoán bảo vệ và phát triển rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tại chỗ theo quy định của Chính phủ.

k) Thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm

a) Bảo tồn đa dạng sinh học theo quy định của Luật Đa dạng sinh học.

b) Xây dựng, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư phục hồi hệ sinh thái tự nhiên.

c) Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, thu thập nguồn gen, mẫu vật di truyền; theo dõi, tổ chức thu thập thông tin, số liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu và lập báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học của khu bảo tồn theo định kỳ quy định tại Luật Đa dạng sinh học; có biện pháp phòng, trừ dịch bệnh.

d) Kinh doanh, liên doanh trong lĩnh vực du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học, nghỉ dưỡng và các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

đ) Phối hợp với lực lượng kiểm lâm rừng đặc dụng, cảnh sát môi trường, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và chính quyền địa phương và các bên liên quan trong việc bảo tồn đa dạng sinh học.

e) Được chia sẻ lợi ích từ hoạt động tiếp cận nguồn gen thuộc phạm vi khu bảo tồn.

g) Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng

a) Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc thực hiện theo quy định.

b) Giám đốc là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng.

c) Các Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành một hoặc một số nhiệm vụ do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền thay Giám đốc điều hành hoạt động của Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng.

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, cách chức, cho từ chức, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định phân cấp, ủy quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

a) Các phòng chuyên môn

- Phòng Tổ chức - Hành chính;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính;
- Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

b) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng.

c) Các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng và tương đương. Số lượng Phó Trưởng phòng và tương đương thực hiện theo quy định của pháp luật.

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương theo quy định của pháp luật và quy định phân cấp, ủy quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Căn cứ chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng có trách nhiệm: Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc; ban hành quy chế làm việc, nội quy và các quy định khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật; phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; bố trí, tuyển dụng viên chức, người lao động tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy định này cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành. /.